ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ АУДИТЕ

Принят Законодательной палатой 26 декабря 2020 года
Одобрен Сенатом 12 марта 2021 года

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области экологического аудита.

Статья 2. Законодательство об экологическом аудите

Законодательство об экологическом аудите состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об экологическом аудите, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

экологический аудит — систематическая, документированная, независимая оценка хозяйственной и иной деятельности субъекта экологического аудита, проводимая экологической аудиторской организацией на предмет соблюдения требований нормативных документов в области технического регулирования и нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

экологический аудитор — физическое лицо, имеющее квалификационный сертификат экологического аудитора;

заказчик экологического аудита — хозяйствующий субъект, его собственник, участники и (или) акционеры, инициирующие проведение экологического аудита;

квалификационный сертификат экологического аудитора — документ, подтверждающий квалификацию экологического аудитора и предоставляющий право на осуществление экологической аудиторской деятельности;

объект экологического аудита — хозяйственная и иная деятельность субъекта экологического аудита, оказывающая воздействие на окружающую среду, а также его система управления окружающей средой;

субъект экологического аудита — хозяйствующий субъект и иные организации, осуществляющие производство продукции, выполняющие работы и оказывающие услуги, подвергаемые экологическому аудиту;

экологическая аудиторская организация — юридическое лицо, осуществляющее экологическую аудиторскую деятельность;

экологическая аудиторская деятельность — предпринимательская деятельность экологической аудиторской организации, включающая в себя проведение экологического аудита и оказание сопутствующих услуг;

заключение экологического аудита — документ, адресованный заказчику экологического аудита, содержащий подробные сведения о ходе проведенного экологического аудита, выявленных нарушениях требований нормативных документов в области технического регулирования и нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, результатах проведенных лабораторных испытаний и другую информацию, полученную в результате проведения экологического аудита.

Статья 4. Основные принципы экологического аудита

Основными принципами экологического аудита являются независимость, объективность, конфиденциальность и достоверность.

Статья 5. Стандарты экологического аудита

Стандарты экологического аудита определяют порядок проведения экологического аудита, оказания сопутствующих услуг и организации системы контроля качества работы экологических аудиторов.

Национальные стандарты экологического аудита устанавливают единые требования к осуществлению экологической аудиторской деятельности.

Экологические аудиторские организации при проведении экологического аудита в соответствии с договором могут применять международные стандарты экологического аудита.

Статья 6. Основные задачи экологического аудита

Основными задачами экологического аудита являются:

сбор достоверной информации об экологических аспектах хозяйственной и иной деятельности субъекта экологического аудита;

определение соответствия хозяйственной и иной деятельности субъекта экологического аудита требованиям нормативных документов в области технического регулирования и нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

оценка воздействия деятельности субъекта экологического аудита на состояние окружающей среды;

оценка эффективности природоохранных мероприятий, реализуемых субъектом экологического аудита;

снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды;

оценка эффективности системы управления окружающей средой;

составление заключения экологического аудита, разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности природоохранных мероприятий, а также совершенствование системы управления окружающей средой, осуществляемых субъектом экологического аудита.

Статья 7. Особенности проведения экологического аудита

Экологический аудит не подменяет экологический контроль, осуществляемый в соответствии с законодательством.

Экологический аудит проводится на основании договора, заключаемого между экологической аудиторской организацией и заказчиком экологического аудита, в котором определяются сроки и другие условия проведения экологического аудита.

Экологический аудит может проводиться в отношении всей деятельности субъекта экологического аудита в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов или ее отдельной части.

В случае соответствия деятельности субъекта экологического аудита требованиям нормативных документов в области технического регулирования и нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов субъект экологического аудита не подлежит проверке Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды (далее — Госкомэкологии) в течение одного года, за исключением случаев, предусмотренных частью шестой настоящей статьи.

В случае несоответствия деятельности субъекта экологического аудита требованиям нормативных документов в области технического регулирования и нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных

ресурсов субъект экологического аудита обязан в месячный срок устранить выявленные нарушения.

При возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций, а также в связи с проведением расследования уголовных дел либо поручением Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан Госкомэкологии может проводиться проверка деятельности субъекта экологического аудита независимо от факта и результатов проведенного экологического аудита.

Статья 8. Формы экологического аудита

Экологический аудит может проводиться в добровольной или обязательной форме.

Экологический аудит в отношении деятельности субъектов экологического аудита с низким или незначительным (локальным воздействием) риском воздействия на окружающую среду проводится в добровольном порядке.

Субъекты экологического аудита, относящиеся к высокому и среднему риску воздействия на окружающую среду, подлежат обязательному ежегодному экологическому аудиту.

Перечень видов деятельности по степени риска воздействия на окружающую среду устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Добровольный экологический аудит проводится по инициативе заказчика экологического аудита.

Обязательный экологический аудит проводится в отношении всей деятельности субъекта экологического аудита в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Статья 9. Заключение экологического аудита

По итогам проведения экологического аудита составляется заключение экологического аудита.

Заключение экологического аудита должно содержать рекомендации по устранению выявленных нарушений, а также рекомендации и предложения по повышению эффективности природоохранных мероприятий, осуществляемых субъектом экологического аудита.

Заключение экологического аудита является конфиденциальным документом и без разрешения заказчика экологического аудита не подлежит разглашению.

Заключение экологического аудита должно быть подписано постранично экологическим аудитором (экологическими аудиторами), осуществлявшим экологический аудит, и руководителем экологической аудиторской организации.

Форма и содержание заключения экологического аудита определяются стандартами экологического аудита.

Статья 10. Организация деятельности экологических аудиторских организаций

Экологические аудиторские организации при осуществлении своей деятельности являются независимыми.

Договор об оказании экологических аудиторских услуг заключается исключительно при наличии полиса страхования гражданской ответственности экологической аудиторской организации.

Вмешательство в деятельность и воздействие в какой бы то ни было форме на экологические аудиторские организации, а также на их работников с целью воспрепятствования осуществлению независимого экологического аудита не допускаются.

Должностные лица органов государственной власти и управления, а также иные лица, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством, не могут быть учредителями экологических аудиторских организаций.

Экологические аудиторские организации могут создаваться и осуществлять свою деятельность в любой организационно-правовой форме, за исключением акционерного общества.

Руководителем экологической аудиторской организации может быть экологический аудитор, для которого данная экологическая аудиторская организация является основным местом работы.

Экологические аудиторские организации подлежат государственной регистрации в центрах государственных услуг.

(часть седьмая статьи 10 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 января 2024 года № ЗРУ-896 — Национальная база данных законодательства, 16.01.2024 г., № 03/24/896/0037)

Экологические аудиторские организации не могут создаваться органами государственного и хозяйственного управления, а также органами государственной власти на местах.

Экологическая аудиторская организация не может быть учредителем (участником) другой экологической аудиторской организации и не вправе заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, связанной с воздействием на окружающую среду и использованием природных ресурсов.

Статья 11. Права и обязанности экологической аудиторской организации

Экологическая аудиторская организация имеет право:

предварительно ознакомиться с учредительными и иными документами субъекта экологического аудита для принятия решения о проведении в отношении него экологического аудита;

проводить инвентаризацию оборудования и иного имущества субъекта экологического аудита, а также изучение фактического состояния и эффективности их работы;

проводить необходимые замеры, отбирать пробы и проводить лабораторные испытания в собственной аккредитованной лаборатории либо сторонней аккредитованной лаборатории;

получать разъяснения от лиц, ответственных за проведение природоохранных мероприятий, по возникшим в ходе проведения экологического аудита вопросам и дополнительные сведения, необходимые для проведения экологического аудита;

привлекать иных специалистов в качестве эксперта к участию в проведении экологического аудита;

давать консультации по правовым вопросам, связанным с экологическим аудитом.

Экологическая аудиторская организация также может оказывать следующие сопутствующие услуги:

а) проверку правильности расчета платы за отрицательное воздействие на окружающую среду;

б) анализ и консультирование по следующим вопросам:

осуществление деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и (или) воздействием на окружающую среду;

составление отчетности о воздействии на окружающую среду;

планирование, осуществление и оценка результатов природоохранной деятельности и мероприятий;

организация и проведение производственного экологического контроля, составление отчетов о его результатах;

внедрение передовых технологий и методов по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду;

в) определение размера вреда, нанесенного окружающей среде.

Экологическая аудиторская организация обязана:

соблюдать при осуществлении экологической аудиторской деятельности требования законодательства об экологическом аудите;

обеспечивать наличие в штате не менее четырех экологических аудиторов, для которых экологическая аудиторская организация является основным местом работы;

иметь полис страхования гражданской ответственности экологической аудиторской организации;

отражать в заключении экологического аудита рекомендации по устранению факта нарушения требований нормативных документов в области технического регулирования и нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

предъявлять по требованию заказчика экологического аудита соответствующие документы на осуществление экологической аудиторской деятельности;

обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при оказании экологических аудиторских услуг;

оформлять результаты экологического аудита согласно стандартам экологического аудита и хранить в экологической аудиторской организации экземпляры заключений экологического аудита не менее пяти лет;

обеспечивать контроль качества работы экологических аудиторов.

Статья 12. Ответственность экологической аудиторской организации

Экологическая аудиторская организация несет ответственность перед заказчиком экологического аудита за причинение ущерба вследствие составления заведомо ложного заключения экологического аудита.

Заключение экологического аудита, составленное без проведения экологического аудита либо составленное по результатам экологического аудита, но не соответствующее содержанию документов, полученных и изученных экологическим аудитором (экологическими аудиторами), считается заведомо ложным.

Убытки, включая упущенную выгоду, причиненные заказчику экологического аудита в результате некачественного или ненадлежащего проведения экологического аудита, подлежат возмещению в порядке, установленном законодательством.

Статья 13. Ограничения при проведении экологического аудита

Проведение экологического аудита запрещается:

лицу, состоящему в близких родственных отношениях с должностными лицами субъекта экологического аудита;

лицу, имеющему имущественные или личные неимущественные интересы в отношении субъекта экологического аудита;

должностным лицам Госкомэкологии;

работнику субъекта экологического аудита.

Экологический аудит также не проводится экологическими аудиторскими организациями и экологическими аудиторами:

в отношении хозяйствующих субъектов, являющихся собственниками, участниками, кредиторами, страховщиками данной экологической аудиторской организации, а также тех хозяйствующих субъектов, собственниками, участниками, акционерами которых являются эти экологические аудиторские организации и экологические аудиторы;

в отношении хозяйствующего субъекта, собственник, участник, акционер, а также несущее ответственность за организацию и ведение природоохранной деятельности лицо которого является одновременно собственником, участником данной экологической аудиторской организации;

в отношении субъекта экологического аудита, работник которого является одновременно работником данной экологической аудиторской организации.

Экологическая аудиторская организация не вправе проводить экологический аудит одного и того же субъекта экологического аудита более трех раз подряд.

Статья 14. Требования, предъявляемые к экологическому аудитору

К экологическому аудитору предъявляются следующие требования:

наличие гражданства Республики Узбекистан;

наличие соответствующего профильного высшего образования;

опыт работы в сфере охраны окружающей среды или смежных сферах не менее трех лет подряд;

наличие квалификационного сертификата экологического аудитора.

Экологический аудитор вправе осуществлять заявленную деятельность только в одной экологической аудиторской организации.

Порядок подготовки экологических аудиторов, а также выдачи квалификационного сертификата экологического аудитора определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 15. Права и обязанности экологического аудитора

Экологический аудитор имеет право:

получать сведения и материалы, необходимые для проведения экологического аудита;

отклонять представленные на экологический аудит материалы, не отвечающие требованиям законодательства об экологическом аудите.

Экологический аудитор обязан:

соблюдать при осуществлении экологической аудиторской деятельности требования законодательства об экологическом аудите;

оформлять результаты экологического аудита согласно стандартам экологического аудита;

обеспечивать своевременное, комплексное, объективное, качественное проведение экологического аудита, а также оформление и выдачу заключения экологического аудита;

заявлять самоотвод при наличии личной заинтересованности в отношении конкретного объекта экологического аудита;

обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при оказании экологических аудиторских услуг.

Статья 16. Помощник экологического аудитора

Помощником экологического аудитора является физическое лицо, не имеющее квалификационного сертификата экологического аудитора, работающее в экологической аудиторской организации и участвующее в экологическом аудите по поручению экологической аудиторской организации без права подписи на заключении экологического аудита.

На помощника экологического аудитора распространяется обязанность неразглашения сведений, полученных при проведении экологического аудита.

Время работы в качестве помощника экологического аудитора включается в стаж работы, необходимый для получения квалификационного сертификата экологического аудитора.

Статья 17. Права и обязанности заказчика экологического аудита

Заказчик экологического аудита имеет право:

самостоятельно выбирать экологическую аудиторскую организацию для проведения экологического аудита;

определять направление и объем работы экологического аудита при добровольном экологическом аудите;

получать от экологической аудиторской организации необходимую информацию о нормах актов законодательства, на которых основывается заключение экологического аудита;

получать заключение экологического аудита.

Заказчик экологического аудита обязан:

создать для экологических аудиторов соответствующие условия для проведения экологического аудита;

предоставить сведения и материалы, необходимые для проведения экологического аудита;

утвердить план экологического аудита;

оплачивать услуги по проведению экологического аудита в соответствии с договором об оказании экологических аудиторских услуг.

Статья 18. Права и обязанности субъекта экологического аудита

Субъект экологического аудита имеет право:

ознакомиться с направлением, объемом работы и планом экологического аудита;

получать от экологических аудиторов консультации и рекомендации по разработке и проведению природоохранных мероприятий, устранению обнаруженных в ходе экологического аудита недостатков и нарушений.

Субъект экологического аудита обязан:

обеспечить экологическим аудиторам соответствующие условия для проведения экологического аудита в сроки, определенные в договоре об оказании экологических аудиторских услуг;

предоставить экологическим аудиторам возможность для осмотра технологического оборудования на предмет определения его работоспособности и эффективности, изучения территории в целях обследования мест сбора и хранения отходов, источников загрязнения атмосферного воздуха, вод и земельных ресурсов, сохранения биологических ресурсов, а также отбора проб и образцов, необходимых для проведения лабораторных испытаний;

устранить обнаруженные в ходе экологического аудита нарушения требований нормативных документов в области технического регулирования, нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Статья 19. Реестр экологических аудиторских организаций и Реестр экологических аудиторов

Реестр экологических аудиторских организаций включает список экологических аудиторских организаций и размещается на официальном веб-сайте Госкомэкологии.

Реестр экологических аудиторов включает список экологических аудиторов, имеющих квалификационный сертификат экологического аудитора, и размещается на официальном веб-сайте Госкомэкологии.

Порядок, форма и требования к ведению Реестра экологических аудиторских организаций и Реестра экологических аудиторов определяются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 20. Общественные объединения экологических аудиторов

Общественные объединения экологических аудиторов представляют собой негосударственные некоммерческие организации, объединяющие на добровольной основе экологических аудиторов.

Деятельность общественных объединений экологических аудиторов призвана содействовать развитию и поддержанию профессионального уровня экологических аудиторов, защите их профессиональных интересов.

Общественные объединения экологических аудиторов:

ведут учет членов общественных объединений экологических аудиторов и размещают информацию о них на своих веб-сайтах;

участвуют в разработке программ обучения экологических аудиторов;

участвуют в организации и проведении квалификационных экзаменов на получение квалификационного сертификата экологического аудитора;

подготавливают предложения по совершенствованию законодательства об экологическом аудите.

Статья 21. Разрешение споров

Споры, возникающие при осуществлении экологической аудиторской деятельности, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства об экологическом аудите

Лица, виновные в нарушении законодательства об экологическом аудите, несут ответственность в установленном порядке.

Статья 23. Обеспечение исполнения, доведения, разъяснения сути и значения настоящего Закона

Госкомэкологии и заинтересованным организациям обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.

Статья 24. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом

Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня его официального опубликования.

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
15 марта 2021 г.,
№ ЗРУ-678

(Национальная база данных законодательства, 16.03.2021 г., № 03/21/678/0205; 16.01.2024 г., № 03/24/896/0037)